



**Expediente Número:** CAF - 15483/2022 **Autos:**  
AGRACO SA c/ EN-AFIP-EXPTE 14268242/22 s/  
AMPARO LEY 16.986 **Tribunal:** JUZGADO  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11 /  
Señor Juez:

Se corre vista a este Ministerio Público a fin de que dictamine en los términos del art. 31 de la ley 27.148.

I.- La actora promueve acción de amparo en los términos del art. 14 de la ley 27.275 contra la AFIP a fin de que se ordene el otorgamiento de la información pública solicitada el 21/1/22 vinculada con: a) la fórmula utilizada por el Sistema CEF (Resolución General AFIP N° 4294/18) para establecer la valoración de la capacidad económica financiera de Agraco SA; b) los parámetros considerados a efectos de la valoración del último mes según lo regulado por el art. 5 y 6 de la citada resolución (cfr. pto. I y II del escrito de inicio).

Relata que es una empresa dedicada a la importación y comercialización en modo *retail* de productos alimenticios y marroquinería y, desde la implementación del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y ante las trabas sufridas de toda índole,





estimó pertinente entender cómo estaba compuesto el Sistema de Capacidad Económica Financiera para comprender la dinámica de los procesos y tomar las decisiones que correspondan.

Indica que el 21/1/22 realizó el pedido de información pública arriba detallado y la AFIP contestó el requerimiento vía mail el 23/2/22. Al respecto, se agravia en punto a que la respuesta no informa cuál fue la fórmula utilizada y reafirma su necesidad de conocer cómo se calcula el CEF y cuál es el proceso para ese cálculo.

II- Del auto de fs. 15 se desprende que V.S. acordó otorgar a la pretensión el trámite propio de la acción de amparo.

III- Desde el punto de vista formal, cabe señalar que se han cumplido en autos las etapas procesales que contempla la Ley 16.986.

En efecto, incoada la acción se requirió a la demandada la presentación del informe del art. 8º de la ley 16.986, que obra a fs. 20/30.

No resta, por otra parte, la producción de prueba que hubiere sido previamente ordenada por V.S..

IV- En cuanto a la viabilidad de la acción, cabe destacar que conforme ha sido





reafirmado por el representante de este Ministerio Público Fiscal ante la Corte in re "Gianola, Raúl A. y otros v. Estado Nacional y otros", G. 1400. XL (dictamen compartido por el máximo tribunal en su sentencia del 15.5.07, cfr. Fallos, 330:2255), "...la acción de amparo constituye un remedio de excepción y es inadmisibile cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto requiere amplitud de debate y de prueba. Dichos extremos, cuya demostración es decisiva para su procedencia, V.E. los ha calificado de imprescindibles (doctrina de Fallos: 319:2955 -con sus citas-; 321:1252 y 323:1825, entre otros)...Por eso, la existencia de una vía legal adecuada para la protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, en principio, la admisibilidad del amparo, pues este medio no altera el juego de las instituciones vigentes (Fallos: 303:419 y 422), regla que ha sustentado la Corte cuando las circunstancias comprobadas en la causa evidencian que no aparece nítida una lesión cierta o ineludible causada con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, o el asunto versa sobre una materia opinable que exige una mayor amplitud de debate o de prueba para la determinación de la eventual invalidez del





acto (doctrina de Fallos: 303:422)...En este mismo orden de ideas, el Tribunal ha señalado, al delimitar la acción prevista en la ley 16.986, que si bien ella no es excluyente de las cuestiones que requieren trámites probatorios, descarta a aquellas que son complejas o de difícil acreditación y que, por lo tanto, exigen un aporte mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto en la reglamentación legal (Fallos: 307:178)....La doctrina sobre el alcance y el carácter de esta vía excepcional no ha sido alterada por la reforma constitucional de 1994, al incluirla en el art. 43, pues cuando éste dispone que 'toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo', mantiene el criterio de excluir dicha vía en los casos que por sus circunstancias requieran mayor debate y prueba y, por tanto, sin que se configure la 'arbitrariedad o ilegalidad manifiesta' en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisitos cuya demostración, como se dijo, es imprescindible para la procedencia de esa acción (Fallos: 306:788; 319:2955 y 323:1825, entre otros)".

V- Sentado ello, cabe recordar que la pretensión de autos radica en obtener cierta





información vinculada con: a) la fórmula utilizada por el Sistema CEF (Resolución General AFIP N° 4294/18) para establecer la valoración de la capacidad económica financiera; b) los parámetros considerados a efectos de la valoración del último mes según lo establecido en los arts. 5 y 6 de la mencionada resolución.

En primer lugar, corresponde tratar el planteo de falta de agotamiento de la vía administrativa planteado por AFIP en oportunidad de producir el informe del art. 8° de la ley de amparo (cfr. pto. III).

Al respecto, la accionada manifiesta que no se acredita "... haber iniciado el procedimiento de impugnación correspondiente en sede administrativa que concluiría en un acto administrativo susceptible de impugnación judicial". Así, agrega que "... la amparista no ha agotado en sede administrativa, ni aporta elementos de prueba suficiente que demuestren que haya optado por la opción de reproceso o en su defecto, la presentación de una disconformidad". Aunado a este planteo, la accionada sostiene la improcedencia formal de la vía intentada, ya que existen otras más idóneas, por ejemplo, las previstas en el Código Aduanero, la Ley de Procedimientos Administrativos y el Código





Procesal Civil y Comercial de la Nación (cfr. pto. III. 1 del informe del art. 8°).

Sentado ello, el argumento relativo a la falta de agotamiento de la vía administrativa no puede prosperar en función de las razones que a continuación expondré:

a) El objeto de la presente acción no reside en la impugnación judicial de acto administrativo alguno sino, por el contrario, en obtener el acceso a la información pública arriba detallada. En este sentido, tal como afirma la accionante en oportunidad de contestar el traslado del informe del art. 8° de la ley amparo, en estas actuaciones no se está cuestionando el CEF sino que “...sólo se solicita información a la AFIP para entender cómo se llega al resultado del CEF brindado...”. Por tanto, teniendo en cuenta que la pretensión de autos radica en acceder a cierta información pública en los términos de la ley 27.275, no corresponde exigir el previo agotamiento de la vía administrativa (cfr. asimismo art. 14 de la referida ley).

b) Con relación a la improcedencia formal por la existencia de vías más idóneas, la jurisprudencia del Fuero tiene dicho que “... en materia de acceso a la información ... el amparo es





una vía idónea para tratar la negativa de la Administración, toda vez que la información es útil cuando es oportuna ... Además, la procedencia de la acción de amparo no se circunscribe a los supuestos en los cuales la dilucidación de la materia litigiosa se reduce a una cuestión de puro derecho; pero cuando esto ocurre, su procedencia es más clara ... Sobre el punto debe destacarse que el art. 14 in fine de la ley citada establece que el reclamo promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo” (cfr. CNACAF, Sala II, “Asociación Trabajadores del Estado c/ EN- M° Modernización de la Nación c/ amparo ley 16.986”, 25/10/18).

A la luz de las pautas expuestas, el amparo resulta formalmente admisible y correspondería rechazar el planteo de falta de agotamiento de la vía administrativa articulado por la representación estatal.

VI.- En cuanto al fondo del asunto, primeramente, debe señalarse que tal como lo ha puntualizado la jurisprudencia del Fuero, el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración constituye una exigencia elemental del Estado Democrático de Derecho, pues se trata





de un Derecho Humano fundamental, un instrumento para la participación ciudadana, un elemento para garantizar otros derechos, una herramienta para mejorar la gestión pública, y por último, constituye una vía indispensable para el control de la *res pública*.

Por tanto - se ha sostenido jurisprudencialmente- hoy en día la premisa o postulado esencial sobre el cual se debe partir, emana del sistema republicano de gobierno, de la Constitución que lo consagra y de algunos pactos internacionales que tienen jerarquía Constitucional. Esto es: salvo excepciones que deben establecerse por vía legislativa e interpretarse con carácter restrictivo, 'Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información que posee o esté bajo el control del Estado Nacional' (CNCAF, Sala V, del voto del juez Gallegos Fedriani en la causa N° 25.034/2007; "ADC c/ EN - M° ECONOMIA - INDEC s/ AMPARO LEY 16.986", sent. del 14 de octubre de 2008).

Asimismo, la CSJN sostuvo que "El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan,







mediante el acceso a la información. En tal sentido se observa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso la obligación de suministrar la información solicitada y de dar respuesta fundamentada a la solicitud en caso de negativa de conformidad con las excepciones dispuestas; toda vez (...) que ‘la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidas a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas (...) El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores...’ (CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párr. 282; Principios de Lima. Principio 4 “Obligación de las autoridades”; Declaración de SOCIUS Perú 2003, Estudio Especial antes citado, párr. 96)” (cfr. CSJN, “Asociación Derechos Civiles c/





EN- PAMI- (dto. 1172/03) s/amparo ley 16.986”, 4/12/12, A. 917. XLVI).

Igualmente, “...en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el **principio de máxima divulgación**, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones...” (negrilla agregada, cfr. in re: Corte IDH, “Marcel Claude Reyes”, 19/09/06; “Olmedo Bustos y otros v. Chile”, 5/02/01; “Herrera Ulloa v. Costa Rica, 2/07/04; “Canese Ricardo v. Paraguay, 31/08/04; Organización de los Estados Americanos (OEA), AG/ RES. 1932 -XXXIII-O/03-)

Este principio, extraído por la Corte IDH de la Convención Americana de DD.HH., también conduce a concluir que es deber de los organismos estatales de cualquiera laya informar a la ciudadanía cuanto les sea razonablemente requerido.

Por añadidura, “el derecho a la información (...) ha sido reconocido por la Corte Suprema como **derecho de naturaleza social**, que garantiza a toda persona- física o jurídica, pública o privada- el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos,





gubernamentales y administrativos, y se evidencia, en tanto enderezado a la obtención de información sobre los actos públicos, como inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno.” (negrilla agregada, cfr. C.N.C.A.F. Sala III in re: “Fundación Poder Ciudadano c/ En-Presidencia Provisional del H. Senado s/ Amparo Ley 16.986, 29/11/04).

VII.- Efectuada la reseña anterior, ante el requerimiento formulado por la actora en sede administrativa, la AFIP contestó:

*“La Resolución General AFIP N° 4294/2018 establece el “Sistema de Capacidad Económica Financiera” (Sistema CEF) como uno de los instrumentos para la gestión de riesgos en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social. Dicho sistema se basará en los datos brindados por el propio contribuyente y/o terceros, con relación a su condición y actividad económica, patrimonial y financiera.*

*El CEF, contempla una fórmula que calcula mensualmente una valoración de la Capacidad Económica Financiera de cada contribuyente, que podrá consistir en un importe determinado y será representativo de la capacidad para realizar, en*





*principio, ciertos actos económicos y sus consecuencias tributarias, o para las operaciones de comercio exterior. A los efectos de su valoración se tendrán en cuenta ciertos parámetros (compras de bienes, pago de expensas, entre otros) y la fórmula resultante podrá ser ajustada o ampliada en función de otros datos aportados por el contribuyente o por terceros informantes (cfr. artículo 6°).*

*Cada contribuyente tiene la posibilidad de ingresar a través del portal AFIP con clave fiscal, con nivel de seguridad 3 como mínimo, y consultar al servicio “Sistema Registral”, opción “Capacidad Económica Financiera”, a fin de conocer su calificación.*

*A su vez, este régimen establece la posibilidad de manifestar la disconformidad a la calificación asignada, mediante el servicio “web” de este Organismo “Sistema Registral”, opción “Solicitud de Disconformidad”, presentando luego una nota a través del servicio “Presentaciones Digitales”. Así también, ante la denegatoria de la solicitud de disconformidad, el contribuyente podrá presentar un recurso un Recurso de Apelación ante el Director General, según lo previsto en el artículo 74 del Decreto Reglamentario 1.397/79 de la Ley de Procedimiento Tributario, mediante la presentación*





*de una nota a través del servicio “Presentaciones Digitales. En otras palabras, el marco normativo descripto es la vía legal para que Ud. pueda informarse de los fundamentos de la calificación que menciona.*

*Al existir un régimen propio para que cada ciudadano -o sus apoderados- conozcan la información que aquí se requiere, no resulta de aplicación la ley de Acceso a la Información Pública, por entender que no se trata de información pública sino de un régimen especial de valoración financiera de un contribuyente que efectúa el Organismo, el cual contempla tanto un proceso propio de sustanciación -en caso de disconformidad- como vías recursivas”.*

En este contexto, considero que el rechazo de la solicitud de acceso a la información adolece de un defecto insuperable y manifiesto en su motivación.

Al respecto, cabe destacar que “toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes, de modo tal que se encuentren a resguardo las garantías constitucionales en juego, como son -entre otras- las tuteladas por los arts. 16,





17 y 18 CN” (cfr. C.N.A.C.A.F, Sala III, “Peralta, Carlos L. v. Estado Nacional”, 26/4/06).

Asimismo, la circunstancia de que la accionada obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, ya que, por el contrario, su ejercicio impone una observancia más estricta de la debida motivación (cfr. doctrina de la CSJN en Fallos 324:1860, 331:735).

En este sentido, siguiendo la jurisprudencia de la CSJN en la materia, cabe señalar que si bien no existen formas rígidas para el cumplimiento del deber de motivación explícita del acto administrativo, no cabe la admisión de fórmulas carentes de contenido, de expresiones de manifiesta generalidad, o en su caso, circunscribirla a la mención de citas legales, que contemplan una potestad genérica no justificada en los actos concretos (cfr. CSJN, Fallos 334:1909, entre otros).

Así las cosas, a fin de justificar la denegatoria de acceso la información, la demandada se limita a transcribir parte del articulado de la Resolución N° 4294/18 – que aprueba el Sistema de Capacidad Económico Financiera-; lo cual, a mi modo de ver, no satisface el cumplimiento del





requisito de motivación suficiente, ya que se omite realizar una referencia concreta a los parámetros considerados a efectos de la valoración del CEF vinculadas con la empresa actora; máxime cuando su desarrollo adecuado resulta imprescindible en el marco del ejercicio de potestades discrecionales. Nótese que la respuesta brindada ni siquiera se funda en alguna de las excepciones previstas en el art. 8° de la ley 27.275 a fin de oponerse al otorgamiento de la referida información.

En tales condiciones, dable es concluir que las expresiones vertidas por la accionada en la respuesta brindada a la información solicitada constituyen manifestaciones de una ostensible generalidad, que deberían llevar a su descalificación jurídica de cara al cumplimiento del deber de motivación suficiente y adecuada de los actos estatales.

Al respecto, cabe recordar que el art. 13 de la ley 27.275 establece que: “El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, **por acto fundado**, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de la presente ley. **La falta de fundamentación**







**determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida”** (el resaltado es propio).

En esta línea, la ley 27.275 se funda en el principio en de transparencia y máxima divulgación que supone que “... toda información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican” (art. 1).

De tal manera, la postura asumida por la demandada resulta contraria a los principio de “Máximo Acceso” y “Buena Fe” recogidos en el art. 1° de la ley 27.275. En virtud del primero, “... la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles”. Por su parte, a través del segundo se busca que “... garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, resulta esencial que los sujetos obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de





acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan la cultura de la transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional”.

Por todo lo expuesto, sumado al principio *in dubio pro petitor* (art. 1 de la ley 27.275), considero que V.S. debería hacer lugar a la presente acción de amparo respecto de la solicitud de información pública.

Dejo en estos términos contestada la vista conferida.

